

1501194-12.2017.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... tinha em depósito drogas, para fim de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que, na data supramencionada, policiais civis foram acionados acerca de tráfico de drogas no local acima referido.

Ao lá chegarem, deparam-se com o acusado e procederam vistoria por sua residência, ocasião em que, no interior do armário do quarto o réu foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501194-12.2017.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501194-12.2017.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2003743/2017 - DEL.INV.GER. SANTOS, 99647 - DEL.INV.GER. SANTOS, 202/2017/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 202/2017/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 99647 - DEL.INV.GER. SANTOS, 202/2017/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 99647 - DEL.INV.GER. SANTOS,

202/2017/201 - DEL.INV.GER. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON SOUZA PAIXAO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Segue sentença em 7 (sete) laudas.

Vistos.

PETERSON SOUZA PAIXÃO está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, em tese, no dia 19 de abril de 2017, por volta de

15h00, na rua Sorocaba, nº 800 - São Vicente/SP, tinha em depósito drogas, para fim de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que, na data supramencionada, policiais civis foram acionados acerca de tráfico de drogas no local acima referido.

Ao lá chegarem, deparam-se com o acusado e procederam vistoria por sua residência, ocasião em que, no interior do armário do quarto o réu foram encontrados 28 (vinte e oito) frascos contendo lança-perfume e 3 (três) pinos contendo cocaína, tudo de acordo com o auto de exibição e apreensão que consta a fls.03.

O réu foi preso em flagrante e manteve o silêncio no âmbito inquisitorial.

Auto de constatação preliminar (fls. 02). Laudo de exibição e apreensão de fls. 3. Boletim de ocorrência de fls. 11/12. Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 17/18)

Denúncia apresentada às fls. 39/40.

Defesa prévia às fls. 108/110.

A denúncia foi recebida às fls. 117/118.

Exames químico-toxicológicos definitivos positivos às fls. 73/74 e 87/91.

Constatou-se que o réu encontrava-se preso no CDP de São Vicente (fls. 165/172), onde ele foi citado (fls. 178).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 232/235), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas, bem como, ao final, o réu foi interrogado. O Ministério Público apresentou memoriais escritos às fls. 242/251, oportunidade em que pugnou pela procedência do pedido acusatório nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, arguiu ilegalidade na conduta dos policiais ao adentrarem na residência do réu. No mérito, postulou pela absolvição do réu. De modo subsidiário, pleiteou benefícios no tocante à pena e regime inicial diverso do fechado (fls. 255/263).

É o relatório. Fundamento e decido.

De início, não há que se falar em ilegalidade da conduta dos policiais ao adentrarem na residência do réu, até porque, conforme já decidiram as Cortes Superiores, se revela legítimo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, quando amparado em circunstâncias do caso concreto que indiquem com alto grau de certeza a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, justamente como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os policiais militares, impulsionados por denúncia anônima sobre a ocorrência de comércio de drogas, foram até o local onde se encontrava o réu que, de pronto, tentou empreender fuga, lançando uma sacola de plástico sobre a laje da casa em que estava, na qual foram encontrados 26 micro tubos de cocaína e 4 porções de maconha. 4. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para

ensejar o o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 516.746/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)".

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do fato criminoso foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 3, declarações na fase policial, boletim de ocorrência, laudos químico-toxicológicos definitivos (fls. 73/74 e 87/91), além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa.

O réu foi denunciado pela prática do crime tráfico de drogas, como incurso do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Os dois policiais civis, Patrick e Mark Twain, ouvidos em Juízo na condição de testemunhas, observaram situação típica de tráfico de drogas e abordaram o réu, adentrando em sua residência; confirmaram ter encontrado as drogas no interior do imóvel dele (fls. 234/235).

Interrogado em Juízo, o réu PETERSON negou ser traficante. Disse que tinha acabado de sair da cadeia (quatro meses fora) e foi a um baile da comunidade com sua esposa; alegou que com a chegada dos policiais ao baile, os milicianos jogaram bombas de gás lacrimogêneo; nesse momento um rapaz jogou uma sacola contendo 30 (trinta) frasquinhos de lança-perfume; ele pegou e levou para sua casa, pois é usuário da droga; assim, restando 28 (vinte e oito) frasquinhos; saiu no dia seguinte para ir ao hospital e esqueceu seu documento; quando saiu de casa, os policiais civis o abordaram; desconhece a procedência da cocaína encontrada; aduz que os policiais forçaram a entrada na sua residência, pois, ninguém autorizou; disse que guardou os frascos embaixo da cama.

A despeito da negativa do acusado, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam certa a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na prisão do acusado são firmes e coerentes.

Além do mais, não foram confrontados por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas sem seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu.

Como se não bastasse, seus relatos são corroborados pela apreensão das drogas (auto de exibição de fl. 3).

A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado.

O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias sem que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

O réu foi surpreendido em sua casa com as drogas, após os policiais o visualizarem em atitude típica de traficância e não comprovou por qualquer meio de prova, em especial, por testemunhas, sua versão de que os somente encontrou os frascos de lança perfume, após uma intervenção policial em um baile da comunidade.

É importante salientar ainda que a condição de usuário de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio ilegal, por absoluta

compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o usuário ingressa no comércio espúrio para sustentar seu vício.

Como se não bastasse, é pacífica a jurisprudência no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico não é necessário que o acusado seja colhido comercializando a substância entorpecente, bastando, apenas, a comprovação de sinais indicativos do exercício da atividade delituosa.

É o que se vê do seguinte excerto extraído do julgamento da Apelação nº 0000166-49.2013.8.26.0334, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. PENTEADO NAVARRO, j. 26 de junho de 2014: "a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico (cf. Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi, Lei de Drogas Anotada, 1ª ed., Saraiva, 2007, art. 33, nº 4, pág. 81; RTJ, 149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536, 793/576, 793/727, 807/597, 810/578 e 831/614).

Daí segue ser dispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando a prova do conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) envolvendo o agente acusado

Portanto, a conduta delitativa praticada pelo réu se adequa/subsume integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Desta forma, a quantidade drogas apreendidas em poder do réu e a forma de acondicionamento, são elementos que levam à certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, não parecendo crível que o réu mantivesse à disposição tal quantidade de lança-perfume e cocaína somente para consumo próprio. Desta maneira, comprovada a materialidade e autoria do crime imputado ao réu PETTERSON na denúncia.

Superadas as questões de mérito, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, em razão da variedade e potencialidade lesiva das drogas lança-perfume e cocaína no organismo da pessoa viciada, fixo a pena-base do réu PETTERSON em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria (circunstâncias legais), não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Ainda na segunda fase, constato que o réu, na data dos fatos, contava com 20 (vinte) anos de idade (fls. 11/12), motivo pela qual reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa e retorno a pena ao patamar mínimo, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu negou a prática do tráfico de drogas, razão por que não incide a circunstância atenuante da confissão espontânea. Ele confessou a posse dos frascos dos lança-perfumes em sua residência, alegando tratar-se de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas), mas negou que destinar-se-ia para o tráfico, de modo que não caracterizada a confissão total.

Na terceira fase (causas de aumento e/ou diminuição), o réu faz jus à causa especial de diminuição da pena (art. 33, §4º), no patamar de 2/3 (dois terços), perfazendo o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no piso.

O agente preenche os quatro requisitos cumulativos do §4º do artigo 33 da Lei nº11.343/06, para a redução da pena: primariedade, bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas, que não faça delas seu meio de vida e que não integre organização criminosa.

Constatada a primariedade e os bons antecedentes; considerando-se, para o mesmo fim, a ausência de provas de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, conclui-se que os requisitos cumulativos positivos e negativos exigidos para a aplicação do redutor foram preenchidos.

E, embora verificada variedade de substâncias, apesar de importante, não é apta a,

isoladamente considerada, obstar a aplicação do redutor.

Em razão da primariedade do agente e quantidade de pena corporal aplicada, fixo o regime inicial aberto e reputo presentes os requisitos legais, em tudo recomendando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nas modalidades prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e prestação pecuniária, fixada em 1 (um) salário mínimo, nos termos dos artigos 44, §2º, c.c. o 45 e 46, todos do Código Penal.

O tráfico privilegiado não é mais considerado crime equiparado a hediondo, segundo disposto no art. 112, §5º da Lei 7.210/84, incluído pela Lei 13.769/2019, não impedindo a fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal, corroborando o entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu PETERSON SOUZA PAIXÃO como incurso no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão no regime inicial aberto e pagamento de 166 dias-multa, no piso. Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade; Com fundamento no art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, ficando a cargo do Juiz das Execuções a especificação da entidade beneficiária dos serviços e do valor fixado.

Condeno, ainda, o réu no pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp's, com a eventual ressalva prevista do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

- Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitiva; - Intime-se para pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias; oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, acompanhada de fotocópia do presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- Oficie-se o órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação.

P.I.C

São Vicente, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA